

1501556-34.2019.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501556-34.2019.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501556-34.2019.8.26.0539

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2365735/2019 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO, 5717116 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO, 1807/19/313 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO, 2365735 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO, 1807/19/313 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO, 2365735 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO, 1807/19/313 - DEL.DEF.MUL. S.CRUZ DO R PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA, RG nº 48.838.327-SP, com 26 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 147, caput, do Código Penal e 21 da Lei das Contravenções Penais.

Segundo a narrativa exordial no dia 3 de dezembro de 2019, por volta das 16h, na Rua Josino Tavares Botelho, nº 61, Bairro Luiz Brondi, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o réu praticou vias de fato contra a vítima Jennifer Francieli Campos de São Miguel. Na mesma oportunidade, mediante mais de uma

conduta, com desígnios autônomos, ameaçou a vítima, prometendo-lhe a prática de mal injusto e grave.

Em relação ao crime de dano, foi declarada extinta a punibilidade ante o decurso do prazo decadencial, sem que houvesse ingresso de queixa-crime contra o autor dos fatos, pela decisão de fls. 67.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 80).

Devidamente citado (fls. 96), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 103/108, pugnando pela absolvição sumária.

Foi negada a absolvição sumária pela decisão de fls. 115/117, designando-se a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de abril de 2022.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

O i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a parcial procedência da pretensão acusatória, com condenação pela vias de fato e absolvição pela ameaça, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição, por atipicidade do fato.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

1. Análise preliminar.

Por proêmio, destaco inexistir violação ao princípio da identidade física do juiz em razão da prolação da sentença por este Juízo Titular, embora a instrução tenha sido presidida e encerrada pelo Juízo Substituto.

Não se destoa da previsão contida no art. 399, § 2º, do CPP, que dispõe ser do juiz que presidiu a instrução a obrigação de sentenciar o feito. A norma apontada, contudo, não é de caráter absoluto.

O Código de Processo Civil revogado pelo atual Códex em vigor, trazia no artigo 132, uma exceção à regra acima analisada, que era aplicável subsidiariamente no processo penal. O dispositivo revogado possibilitava que o juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide, salvo nas exceções nele previstas, isto é convocação, licença, promoção, aposentadoria ou "afastamento por qualquer motivo".

Assim, não se mostra razoável impor ao magistrado substituto, que não mais está vinculado a esta unidade jurisdicional, já que cessada sua designação, o julgamento do feito, notadamente porque cessada sua atuação.

Como visto, o dispositivo em comento foi revogado, contudo o entendimento vigente ainda caminha neste sentido. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de

convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a)

Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito. Precedentes. 2. No

caso, a Magistrada que presidiu a audiência estava em gozo de férias

regulamentares. Assim, a sentença condenatória proferida por outro Membro do Poder

Judiciário é válida. 3. O modus operandi do delito autoriza a negativa do direito

de recorrer em liberdade como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do

art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, assentou-se que o crime foi

cometido com superioridade numérica de agentes (quatro indivíduos) e com

"significativo prejuízo patrimonial". 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia

devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em

face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel.

Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 5.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e

residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia

processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da

medida extrema. 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à

situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC nº 111.670/SP, Sexta Turma, Min. Laurita Vaz, Dje 13/06/2019).

No mais, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, praticados nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes o boletim de ocorrência (fls. 3/6) e o laudo pericial do local (fls. 19/26).

A vítima JENNIFER FRANCIELI CAMPOS DE SÃO MIGUEL, na fase policial (fls. 9), disse que é vizinha de Mara Cristina de Camargo. Na data dos fatos, ela e seu filho foram até a casa de Mara e, momentos depois Dieferson chegou, completamente alterado, dirigindo-se para o quarto. Vendo que Mara estava acuada, com muito medo, tentando esconder o celular de Dieferson, pediu o aparelho a ela para guardar na bolsa de seu filho. Dieferson começou a reivindicar o celular de Mara, pois queria apagar todas as fotos deles do aparelho, mas Mara disse-lhe que não entregaria e Dieferson quebrou diversos objetos da casa como o controle remoto da televisão e o armário da cozinha. Permaneceu o tempo todo sem se envolver, apenas observando, até que Dieferson começou a tocar ela da casa, dizendo que queria conversar com Mara. Disse que sairia somente se Mara assim desejasse. Dieferson começou a intimidá-la, "peitando-a". Mara ficou receosa com o que Dieferson poderia fazer com ela e resolveu pegar o celular da bolsa do filho dela. Dieferson avançou em Mara, segurou-a por trás, forçando-a a entregar o aparelho, momento em que Mara acabou arremessando o celular para ela, tendo Dieferson novamente investido sobre ela, aos socos. Revidou a agressão empurrando-o e ele caiu. Dieferson se levantou e avançou novamente e entraram em luta corporal, com tapas e socos, que se estendeu até o quintal, local este em que ele conseguiu tomar-lhe o celular e sair do local, após chutar o portão da casa dela e a ameaçou, dizendo: "se a polícia ir em casa, você vai levar um pau", apoderando-se de uma barra de ferro e chamando ela para ir ao encontro dele. Dieferson, em poder do celular, retornou, em uma bicicleta, mostrou o celular a Mara, dizendo: "olha aqui o seu celular" e o arremessou no chão, danificando-o. Em Juízo, disse que foi com a Mara buscar seu filho na escola. Mara e o réu estavam desentendidos. Mara pediu para guardar o celular na bolsa da depoente, pois o réu iria pegar o celular. Entraram na casa de Mara e o réu entrou, conversando com ela e pedindo o celular e ela negou. Mara cedeu e pediu para a depoente pegar o celular e entregar para ela. Mara disse que não entregaria o celular e o réu tentou pegar a força, quando Mara arremessou o celular para a depoente, momento em que o réu foi para cima da depoente, iniciando luta corporal. Acionou a polícia, que os levou à delegacia. O réu desferiu socos. O réu ameaçou a depoente, dizendo ia pegá-la. Acredita que o réu não teria coragem de cumprir as ameaças, pois a depoente reagiu. Viu o réu após o ocorrido, pois moravam próximos. Não conversaram mais.

A testemunha MARA CRISTINA DE CAMARGO na fase policial (fls. 7), disse que havia se desentendido com Dieferson por conta de ciúme mútuo, pois ele estaria adicionando várias mulheres em seu Facebook, enquanto só adiciona pessoas que são amigos em comum deles. Dieferson saiu de casa e logo retornou, indo para o quarto, momento este em que Jenifer, sua vizinha, chegou na casa. Logo depois, Dieferson saiu do quarto, foi para fora e ela disse "onde você vai, vai me deixar falando sozinha?"

Minutos depois, Dieferson voltou, alterado, e, em tom de estupidez, chamou ela para ver um amigo dele recém saído da cadeia. Pediu para que ele se sentasse para conversarem e disse “você fala comigo só quando quer, me deixa falando sozinha e Dieferson respondia, apressando-a: “se você não for eu vou do mesmo jeito”. Continuou: “está me chamando porque então?” e ele respondeu: “estou te chamando por respeito e não por vontade de você ir junto”. Perturbou-se com esta resposta e lhe disse: “se você quer ir, você vai”. Pegou-o pelo braço e o colocou para fora da casa, fechando a porta, pedindo a ele que pegasse suas coisas e fosse embora. Dieferson abriu a porta, foi para o quarto, reuniu suas coisas, tendo ela entregado os documentos a ele. Após reunir suas coisas, ele as levou até a casa de sua mãe, que mora perto dela. Após fazer a última viagem de suas coisas, Dieferson, voltou mais alterado do que antes, dando-lhe a seguinte ordem: “pega seu celular e apaga agora as nossas fotos”. Acreditando firmemente que a intenção de Dieferson seria quebrar o celular e não apagar as fotos, disse-lhe: “não vou fazer isso agora, porque você não manda em mim, quando eu estiver sossegada, eu apago”. Nessa hora, Jenifer pegou o celular dela e o colocou na bolsa de seu filho. Dieferson começou a procurar o celular, no quarto, onde revirou toda a roupa do guarda-roupa. Ante a negativa dela de lhe entregar o celular, Dieferson quebrou o controle remoto da televisão. Nesse momento, Jenifer gritou para que ele parasse, porque seu filho estava vendo toda a cena e também poderia se machucar com os detritos do objeto, mas Dieferson continuou a revirar a casa atrás do celular e ameaçava quebrar mais coisas caso não lhe entregasse o aparelho. Começou a gritar dizendo que estava estressado, nervoso, vindo a desferir um soco no armário da cozinha, danificando-o. Ele foi para a sala e ameaçou de quebrar a televisão movimentando-a de um lado para outro e depois começou a expulsar Jenifer da casa para que ele pudesse conversar com Mara e ela disse que só iria embora somente se Mara ordenasse. Dieferson começou a “peitar” Jenifer, em tom claro de intimidação, que não recuou. Receosa pelo que Dieferson faria à Jenifer, resolveu pegar o celular da bolsa do filho dela. Ele agarrou ela por trás, forçando-a a entregar o celular, prometendo que não iria quebrá-lo, pois sabia que a filha dela utilizava. Ao perceber que Dieferson tomaria o celular, arremessou o aparelho para Jenifer. Dieferson a tirou da frente e foi com toda agressividade em Jenifer para tomar o aparelho. Jenifer segurou firmemente em suas mãos o aparelho e passaram a trocar empurrões, até que Dieferson fez nova investida, agredindo Jenifer, aos socos, que revidou a agressão, entrando em embate corporal, que se seguiu até o lado de fora da casa. Jenifer recebeu diversos socos nos braços e está reclamando de dores no braço direito e em um dos dedos da mão. Dieferson conseguiu tomar o aparelho de Jenifer. Do lado de fora, Dieferson derrubou o portão da casa de Jenifer com um chute e começou a ameaça-la, dizendo: “se polícia ir em casa, você vai levar um pau”, apoderando-se de uma barra de ferro e chamando-a para ir até ele. Momentos após, Dieferson voltou, em uma bicicleta, parou na frente da casa dela, com o aparelho em mãos e disse: “olha o celular aqui”, vindo, na sequência a arremessá-lo contra o chão, danificando-o. Jenifer acionou a polícia militar. Em Juízo, disse que teve desentendimento com o réu e ele queria destruir seu celular, como ocorreu em outras ocasiões. Antes disso, o réu quebrou bens em sua casa. O celular estava escondido com Jennifer, para assegurar a integridade do aparelho. O réu empurrou Jennifer. Ele iniciou as agressões. O réu ameaçou a vítima dizendo que ia acabar e destruir a vida dela. O réu tentou tirar Jennifer da sala, mas ela se recusou. O réu bateu primeiro antes de pegar o celular.

Na fase policial (fls. 32), o réu DIERFERSON PEREIRA DE SOUZA disse que possuía um relacionamento com Mara. Atualmente estão separados. Informou que não ocorreu nenhuma agressão contra Jenifer ou Mara, dizendo “eu nunca bateria em uma mulher”. Quanto aos demais fatos, confirma o alegado. Informa que procurou por Mara para pedir R\$20,00 (vinte reais) emprestado. Ela negou e posteriormente pediu um copo de água. Entrou na residência para esperar. Após beber a água, foi embora. Não subtraiu nenhuma quantia da residência de Mara. Em Juízo, o réu se tornou revel.

3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto à materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva

ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o parcial decreto condenatório pela prática da contravenção penal de vias de fato, absolvendo-se o réu da imputação de ameaça.

Não se destoa que após a discussão ocorrida entre o casal Dieferson e Mara, o réu passou a desferir empurrões e tapas na vítima, que revidou imediatamente as agressões. Não se olvida ainda, de acordo com a prova produzida, que o réu proferiu ameaças contra a vítima, contudo, apesar da seriedade, a vítima foi enfática em afirmar que diante de sua reação não temerosa, acreditou pouco provável que as ameaças pudessem, mediata ou imediatamente, se concretizarem.

Sabe-se que a literalidade do art. 147 do Código Penal tipifica a conduta de ameaça dando relevância penal para conduta incompatível com a vida em sociedade por incutir na vítima temor. Em linhas gerais, ameaçar significa intimidar mediante o anúncio de um mal futuro. Para o tipo penal, não é qualquer ameaça que possui envergadura para provocar a subsunção da norma, mas apenas aquelas que sejam relevantes, ou seja, que se refiram a um “mal injusto e grave”.

Evidentemente, a ameaça somente admite a modalidade dolosa, exigindo-se ainda que o sujeito tenha consciência daquilo que diz.

Nesta perspectiva, é necessário que a ameaça se consuma com a simples promessa e consequente intimidação da vítima, de causar mal injusto. Trata-se de espécie de crime contra a liberdade individual, perturbando a tranquilidade da vítima e causando-lhe temor.

Assim, o mal injusto e grave prometido deve compreender algo nocivo à vítima, que represente prejuízo grave, sério, verossímil e injusto, sendo um indiferente penal quando o mal anunciado é improvável. Também é imperioso que a vítima efetivamente se sinta ameaçada, acreditando que aquele mal pode realmente lhe acontecer. Assim, “por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado”. Na sequência, ressalta que “O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso” (Nucci, op. cit. P. 739).

Assim, ausente efetividade nas ameaças, mostra-se atípica a conduta praticada. Por outro lado, evidente a prática da contravenção penal de vias de fato, que se trata de violência praticada contra pessoa, porém sem a produção de lesões corporais (Ricardo Antonio Andreucci).

Neste sentido já entendia o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:

“Comete a contravenção de vias de fato o agente que dá tapa em ex-namorada que rejeita atitude de intimidade, sem que da agressão resulte lesão corporal” (TACrimSP – AC – Rel. Rulli Junior – j. 3-4 – 1997– Rolo-flash 1098/001).

“Empurrão- Ato que basta à configuração da infração:condenação mantida” (TACrim SP – RT, 390/319). “Inexistindo lesão corporal, responde por vias de fato quem desfere tapas no rosto da vítima” (TACrimSP- AC – JUTACrim, 29/198).

É de delito que, via de regra, não deixa vestígios, ao passo que, assim como o delito acima analisado, o relato da vítima se torna crucial para elucidação e comprovação da conduta do agente.

Ressalte-se que não há qualquer razão para desqualificar o relato das vítimas, notadamente porque se mostraram em consonância com os demais elementos probatórios coligidos e não incorreu em contradições aptas a fragilizar sua versão. Ademais, não consta dos autos qualquer evidência de que o réu estaria sendo alvo de infundada perseguição por parte da ofendida.

Sobre o valor probatório da palavra da vítima, cumpre trasladar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar” (STJ, HC 327231/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10/03/2016) e “A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar” (STJ, AgRg no AREsp 423707/RJ 2013/0367770-5, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/10/2014, 6ª).

Vale ressaltar que os crimes que envolvem violência doméstica normalmente ocorrem longe dos olhos de terceiros, sendo que o Poder Judiciário não pode simplesmente ignorar tal realidade, diante de fortes indícios, que levam ao convencimento da prática delitiva.

Embora o acusado tenha negado os fatos, sua versão inverossímil não merece acolhimento, demonstrando ser mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal. De fato, a versão do réu restou completamente isolada nos autos. Nada foi trazido aos autos que viesse a amparar a sua versão.

Neste cenário, não se pode simplesmente ignorar a gravidade da situação, sob alegação de que as condutas ocorreram em razão de ânimos exaltados, quando o réu iniciou as ameaças contra as vítimas e praticou vias de fato. Ora, o descontrole emocional do réu em virtude de qualquer assunto em discussão, não pode servir de autorização para o cometimento de delitos.

Reputo, assim, que a conduta praticada pelo réu se amolda com perfeição tipo penal descrito 21, caput, da Lei nº 3.688/41.

Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime e inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a responsabilidade penal do réu.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, com o objetivo de, ao individualizar a pena, eleger a justa e adequada sanção penal.

4. Da individualização da pena.

Já para a contravenção penal de vias de fato, o art. 21, da Lei de Contravenções Penais prevê a pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu ostenta maus antecedentes (fls. 53/58 e 70/72), não sendo, contudo, o caso de valorar nesta etapa porque se trata de único registro e que configura também reincidência, devendo ser valorado na etapa oportuna. Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos do crime são os inerentes ao delito. As circunstâncias do crime não podem pesar contra ou a favor do Réu. Não houve consequência especialmente gravosa em razão da prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença da agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), tendo em vista a condenação definitiva no processo nº 7000563-11.2012.8.26.0047 (fls. 56), razão pela qual exaspero a pena até aqui aplicada em 1/6 (um sexto), alcançando a reprimenda de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem valoradas, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente aplicada.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada e as circunstâncias judiciais, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime aberto.

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

5. Dispositivo

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal em face de DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA para o fim de condená-lo ao cumprimento da pena

privativa de liberdade de 17 (dezesete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, por incurso nas penas do art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais c.c 61, I e II, alínea f, do Código Penal; absolvê-lo da imputação descrita no artigo 147, do Código Penal com fundamento artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O réu não preenche os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (CPP, art. 387, IV). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Fixo os honorários do Defensor dativo no máximo da tabela.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; b. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; c. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

P.I.

Santa Cruz do Rio Pardo, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA